

პირდაპირი დაკითხვა და მისი თავისებურებანი

დაკითხვა ეს არის ჩვენებების მიღების პროცესი, იმ პირისაგან, რომელიც საქმისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობს. დაკითხვა ერთერთი ყველაზე გავრცელებული საპროცესო მოქმედებაა. მიუხედავად მოჩვენებითი სიაღვრისა დაკითხვა ერთერთი რთული და შრომატევადი პროცესია, რომელიც დამკითხვისაგან მაღალ პროფესიონალიზმსა და გულმოდგინე მზადებას მოითხოვს. დაკითხვის ეფექტური ჩატარებისათვის აუცილებელია დამკითხავი ერკვეოდეს ფსიქოლოგიაში, მას უნდა შეეძლოს დასაკითხ ობიექტთან სწორი კონტაქტის დამყარება, მოახერხოს სიტუაციის გამოყენება, ვარირება კონკრეტულ სიტუაციაში. დაკითხვის ზოგად ამოცანას წარმოადგენს დასაკითხი პირისაგან საქმის ირგვლივ დეტალური ინფორმაციის მიღება.

საქართველოს სსსკ-ის მიხედვით (მუხ.244-245) არსებობს დაკითხვის ორი სახე პირდაპირი და ჯვარედინი პირდაპირი დაკითხვა დაკითხვისას მხარე კითხავს ე.წ საკუთარ მოწმეს, მოწმეს რომელი ამყარებს და ადასტურებს მის ისტორიას ანუ დაცვა კითხავს დაცვის მოწმეს, ხოლო ბრალდება-ბრალდებისას. ჯვარედინია დაკითხვა, როდესაც იკითხებიან საპირისპირო მხარეების მოწმეები, დაცვა ბრალდების მოწმეს ბრალდება დაცვის მოწმეს ე.წ (მტრულად განწყობილი მოწმე). ჩვენ გვინდა ყურედლება გავამაახვილოთ პირდაპირ დაკითხვაზე მის ჩატერების წესსზე და ტექნიკაზე.

პირდაპირი დაკითხვა არის მხარის შესაძლებლობა წარმოადგინოს საქმის შინაარსი. პირდაპირი დაკითხვისას მხარე კითხავს ე.წ. თავის მოწმეს ანუ მოწმეს რომელიც მის თეორიას ამყარებს და იძლევა მისთვის სასურველ ინფორმაციას (დაცვა-ბრალდებულს, ბრალდება-დაზარალებულს). პირდაპირ დაკითხვას გააჩნია თავისი სპეციფიკა, მაგალითისათვის, დაუშვებელია მიმანიშნებელი კითხვების დასმა ანუ ისეთი კითხვების, რომლებიც თავისთავში მოიცავენ პასუხს, ამის შესახებ პირდაპირ არის ნათქვამი ს.ს.ს.კ-ის 244-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილში, კერძოდ “პირდაპირი დაკითხვისას დაუშვებელია პასუხის მიმანიშნებელი კითხვის დასმა“ რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი დაკითხვისას დასმული უნდა იყოს კითხვები, რომლებიც ამბავის მოყოლის საშუალებას მისცემს მოწმეს.

დავით ხოგელია
სამართლის დოქტორი,
ასოცირებული პროფესორი

პირდაპირი დაკითხვა მიმართული უნდა იყოს მოწმეზე და მის ისტორიაზე. როგორც აღვნიშნეთ პირდაპირი დაკითხვის ერთერთი წესი არის ის, რომ მოწმეს არ შეიძლება მიეცეს მინიშნებები. ადვოკატი ან პროკურორი კითხავს თავის მოწმეს, რომელიც აცნობებს მის ხელთ არსებულ ინფორმაციას.

დაკითხვის ორგანიზებისას ზოგადად დამკითხავი ადგენს გეგმას და მათ შორის პირდაპირი დაკითხვაც არ წარმოადგენს გამონაკლისს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს უნივერსალური ან იდეალური გეგმა რომლის მიხედვითაც შეიძლება ყველაფერმა კარგად ჩაიაროს ვინაიდან ყოველი მოწმე ცალკეული ინდივიდია მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი თვისებებით, ამდენად ყოველი დაკითხვა განსხვავებულია თავისი ტექნიკით. ამიტომ მიზანშეწონილია მხოლოდ ზოგად გეგმაზე საუბარი და ზოგადი საკითხების გამოყოფა. როგორც წესი პირდაპირი დაკითხვის გეგმას გააჩნია სამი ასპექტი – შინაარსი, ორგანიზაცია და ტექნიკა.

დაკითხვის შინაარსი უნდა იყოს დამაჯერებელი, იგი ძირითადად შედგება ფაქტებისაგან, შინაარსი პირდაპირი დაკითხვის ძირითადი ასპექტია. პირდაპირი დაკითხვისას აუცილებელია გამოვრიცხოთ ზოგიერთი კითხვა და ფაქტის განხილვა, ეს ისეთი ფაქტებია, რომელთა დამტკიცება შეუძლებელია, უსარგებლოა თავისი შინაარსით, რმელთა წამოწევისას შესაძლებელია დადგეს მოწმის იმპინმენტი ან ისეთი კითხვები, რომელთა წამოწევა საფრთხეს შემქმნელი იქნებოდა ჯვარედინი დაკითხვისას. ამდენად პირდაპირი დაკითხვის დაწყებამდე სერიოზული სამუშაოებია ჩასატარებელი, უნდა მოხდეს შეჯერება თუ რომელი საკითხების წამოწევა ღირს და რომლების არა.

პირდაპირი დაკითხვის ორგანიზაცია იგივე სტრუქტურა ეს არის ხერხი რომლის მეშვეობითაც მოწმის მიერ გადმოცემული ამბავი დამკითხავმა გასაგებ და დამაჯერებელ ისტორიად უნდა აქციოს. ამ დროს გასათვალისწინებელი შემდეგი გარემოებანი: ფაქტების განლაგება

თხრობისას (თანმიმდევრობა), ხანგრძლივობა (იგი არ უნდა იყოს უსასრულო და მოსაბეზრებელი), განმეორება (უმნიშვნელოვანესი გარემოებების ხაზგასმა). აუცილებელია პირდაპირი დაკითხვის იმდაგვარად დაწყება, რომ პირველივე წამებიდანვე მიიპყროს ყურადღება, საჭიროა დასაბუთებების გამოყენება, ქმედების შესახებ თხრობა უნდა იყოს უწყვეტი, არ არის მიზანშეწონილი თხრობის შეწყვეტა სანამ თხრობა ეხება ერთ ფაქტს, გარემოებას, დაკითხვა უნდა შეეწყვიტოს ახალი კითხვის დასმით თუ დასაკითხი პირი ყველა საქმისათვის მნიშვნელობის არმქონე ზედმეტ ფაქტებს, თუ თხრობისას იგი ახდენს თავის თავის დისკრედიტაციას ან დამკითხავისათვის არასასურველი ინფორმაციის გადმოცემას, აუცილებელია დაკითხვისას დეტალებისადმი ყურადღების გამახვილება, აზრის და დასკვნის გამოტანა.

დაკითხვის ტექნიკა თავის მხრივ არის ხერხი, რომლის გამოყენებითაც ხდება ყურადღების გადანაცვლება მოწმეზე მის ჩვენებაზე. შესაძლოა გამოვეყნოთ ტექნიკის ზოგადი ელემენტები: პირდაპირი დაკითხვისას აუცილებელია ღია კითხვების დასმა, არ შეიძლება მიმანიშნებელი კითხვების დასმა, სასურველია გამოყენებული იქნას მოკლე და გასაგები კითხვები, კითხვები უნდა იყოს გადაზრდადი და გამომდინარეობდეს ერთი მეორედან, სასურველია, რომ კითხვები არ იყოს რთული და ნეგატიური, თუ დაკითხვა მიმდინარეობს სასამართლოზე ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით იგი არ უნდა იყოს გადატვირთული სამართლებრივი ტერმინოლოგიით.

შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირი დაკითხვა არის ფილმი, რომელსაც გააჩნია დასაწყისი, შინაარსი და დასასრული. მოწმემ პირდაპირი დაკითხვისას უნდა გადმოცეს დეტალური ინფორმაცია, კითხვა უნდა იყოს დასმული ისე, რომ მოწმემ შიშის საკუთარი თავის წარმოდგენა, შემდგომ დასმული კითხვა უნდა აძლევდეს მოწმეს შესაძლებლობას გადავიდეს შემთხვევის ადგილის აღწერაზე, გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ რაც უფრო დეტალური ინფორმაცია იქნება მოწოდებული მით უფრო დამაჯერებელი იქნება მოწმის ნათქვამი. დაკითხვის შემდგომი ეტაპი უნდა უკავშირდებოდეს უშუალოდ ქმედების აღწერა, როდესაც მოწმე ამბობს თუ რა დაინახა, რა გაიგონა და ა.შ.

პირდაპირი დაკითხვისას უნდა გვახსოვდეს ჩვენ ვკითხავთ მოწმეს, რომელიც ჩვენს სასარგებლოდ იძლევა ჩვენებას. პირდაპირი დაკითხვა არის შესაძლებლობა იმ მტკიცებულებების გამოკვლევისა, რომლებიც ამტკიცებენ შესაფასებელ სიტყვაში გაუდგომელ თეორიას. დამკითხ-

ავის მიერ სრულად უნდა იქნას გამოყენებული ის შესაძლებლობანი, რომლებსაც იძლევა პირდაპირი დაკითხვა, მაგრამ როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ დამკითხავს მართებს სიფრთხილე რათა მოწმე არ “გაექცეს” და არ მისცეს ისეთი ჩვენება, რომელიც ზიანს მიაყენებდა მის თეორიას. აუცილებელია უნდა გვახსოვდეს, რომ პირდაპირი დაკითხვა არის ჩვენი თეორიის დადასტურება, მოწმეები, როგორც წესი ყველაზე ცალკეულ ფრაგმენტებს, დამკითხავის მიზანი არის ამ ფრაგმენტების ერთ ისტორიად მოწოდება, ისტორიად, რომელიც გასაგები იოლად აღსაქმელი და დამაჯერებელი იქნება.

პირდაპირი დაკითხვისას მოწმის მიერ მიცემული ჩვენება სასარგებლო უნდა იყოს დამკითხავისათვის, თუ აღნიშნული სხვაგვარად მოხდა გამოდის, რომ მოწმე რომლის ჩვენებასაც ეყრდნობა დამკითხავის პოზიცია იძლევა არ ამ პოზიციის გამყარებელ არამედ საწინააღმდეგო ჩვენებას, ანუ ის ჩვენი მოწმიდან გადაიქცა მოწინააღმდეგის მოწმედ და ასეთ ვითარებაში საქმის მოგებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. აუცილებელი შეკითხვებს შორის არსებობდეს ლოგიკური ბრმა რათა ამბავი რომელსაც ყველა მოწმე იყოს გასაგები და თხრობა მიმდინარეობდეს მოვლენათა განვითარების თანმიმდევრობით.

პირდაპირი დაკითხვისას არ შეიძლება გამოგვჩვენოს ის მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ არსებობს მეორე საპირისპირო მხარე, რომელიც გულდასმით ისმენს პირდაპირ დაკითხვას, შეიძლება ითქვას ჩასაფრებულია და მზად არის ნებისმიერ შეცდომაზე მოახდინოს რეაგირება, ერთ-ერთ ასეთ საფრთხედ შეიძლება მოვიხროთ პროტესტი, რომლის უფლებასც მას აძლევს ს.ს.ს.ს.კ-ის 144-ე მუხლის II პუნქტი სადაც ნათქვამია, რომ “მხარეს უფლება აქვს დააყენოს შუამდგომლობა მიმანიშნებელი შეკითხვის განრიდების ან/და ასეთ შეკითხვის და მასზე გაცემული პასუხის დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობის შესახებ”.

პირდაპირი დაკითხვის ხელმეორედ ჩატარება მიზნად ისახავს მოწინააღმდეგე მხარის მიერ ჯვარედინი დაკითხვისას შქმნილი ბუნდოვანებებისათვის ნათელის მოფენა და საკუთარი პოზიციის გამყარება, მოწმის ჩვენებაში რაიმე ძალზედ მნიშვნელოვანისათვის ხაზგასმა. ხელახალი პირდაპირი დაკითხვის უფლება არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებელია მისი ჩატარება უნდა გვახსოვდეს, რომ ხელახალ პირდაპირ დაკითხვას მოყვება ხელახალი ჯვარედინი და თუ მოწმემ თავი კარგად გაართვა ჯვარედინ დაკითხვას მაშინ არ ღირს მისი ხელახალი

პირდაპირი დაკითხვა. ხელახალი პირდაპირი დაკითხვისას უნდა გვახსოვდეს, რომ ხელახალი ჯვარედინი დაკითხვა შეზღუდულია ხელახალი პირდაპირი დაკითხვის ფარგლებით, და არ შეიძლება შევხვით იმ ფაქტებსა და გარემოებებს რაც არ იყო განხილული წინა დაკითხვისას, ამიტომ უნდა ვეცადოთ ისე წარვმართოთ ხელახალი პირდაპირი დაკითხვა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები მასალა დაუტოვოთ მოწინააღმდეგე მხარეს დაკითხვისათვის.

ამდენად პირდაპირი დაკითხვა სასამართლო პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სტადია. პირდაპირი დაკითხვისა ყურადღების

ცენტრში უნდა იყოს არა დამკითხავი არამედ დასაკითხი პიროვნება. უნდა გვახსოვდეს, რომ მოწმის დაკითხვა ბევრად უფრო მეტია ვიდრე მისთვის კითხვების დასმა. ეფექტურ პირდაპირ დაკითხვას გააჩნია გარკვეული ასპექტები, რომელთა გამოყენება უზრუნველყოფს დაკითხვის ეფექტს, ესენია: სიმარტივე, ჩვენების ორგანიზება, მოწმის პირადი მონაცემები, დანაშაულის აღგების აღწერა, მოქმედება, დაკითხვის მარტივი ენა, მხოლოდ ღია დაბოლოების კითხვების გამოყენება, მოწმისათვის ახსნიშ მიცემის შესაძლებლობა, ნივტიერ მტკიცებულებათა გამოყენება, მოწმის წინასწარი მომზადება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. სახელმძღვანელო სასამართლო უნარ-ჩვევებში, АВА, 2012
2. Криминалистика под ред. Р.С. Белкина М. 2001
3. Криминалистика под ред. Н.П. Яблокова М.1999
4. Криминалистика под ред. Н.П. Яблокова М.1996

ПРЯМОЙ ДОПРОС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

ДАВИД ХОБЕЛИЯ
профессор, доктор права

Допрос это – процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Это самое распространенное, но и одно из сложнейших следственных действий. Прямой допрос одна из двух форм допроса по упк Грузии, особенность такого допроса в том что сторона допрашивает своего свидетеля и запрещены наводящие вопросы.

DIRECT QUESTIONING AND ITS PECULIARITIES

DAVIT KHOBELIA
Associate Professor, Doctor of Law

The interrogation it - the process of the testimony of a person, has knowledge, relevant for the case under investigation. Is the most common, but also one of the most complex investigations. Direct questioning of one of the two forms of questioning, Features such interrogation misrepresented that the side questioned the witness and his forbidden leading questions.